Приложение 3
к Договору № ____ от «___» _____ 201_ г.
об оказании информационных услуг

Регламент подключения

к автоматизированной системе
Общества с ограниченной ответственностью
«Кредитное бюро Русский Стандарт»

Редакция 3.6

Содержание

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 4
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 6
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРТНЕРА К СИСТЕМЕ 7
8. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 7
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 8
10. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ В ЦККИ 8
11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАРТНЕРА 9
12. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН В СЛУЧАЕ КОМПРОМЕТАЦИИ КЛЮЧЕЙ 9
13. ПОРЯДОК РАЗБОРА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 10
14. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В РАБОТЕ СИСТЕМЫ 11
15. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 11

Термины и определения

Если из контекста отдельных положений настоящего Регламента, не следует иное, то понятия, упоминаемые в нем, имеют нижеследующее значение (в алфавитном порядке):

Безопасность информации (информационная безопасность) – состояние информации, информационных ресурсов и информационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, блокирования и т.п.

Бюро – ООО "Кредитное бюро Русский Стандарт".

Владелец Сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в установленном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63 «Об электронной подписи» порядке выдан удостоверяющим центром сертификат ключа проверки электронной подписи.

Договор – договор об оказании информационных услуг между Партнером и Бюро.

Запрос – электронный документ, формируемый Партнером, который содержит необходимые реквизиты и сведения для получения информационных услуг Бюро, определенных настоящим Договором.

Запрос в ЦККИ – совокупность данных, необходимых для направления запроса в автоматизированную систему Центрального каталога кредитных историй в соответствии с законодательством Российской Федерации и указаниями Банка России.

Информационный обмен – действия Сторон, направленные на прием и передачу Электронных документов, необходимых для выполнения Сторонами обязательств по исполнению настоящего Договора.

Партнер – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее с Бюро Договор об оказании информационных услуг.

Кредитный отчет – документ, который содержит информацию, входящую в состав Кредитной истории, предоставляемый Бюро Партнеру по его Запросу.

Личный кабинет – защищенный раздел информационного ресурса Бюро в сети Интернет по адресу https://private.rs-cb.ru/webUI/, доступный для зарегистрированных пользователей – партнеров Бюро после их идентификации.

Рейтинг – формализованный результат обработки данных субъекта по разработанному Бюро алгоритму, позволяющему на основе численных статистических моделей произвести его ранжирование.

СКЗИ – средства криптографической защиты информации.

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Система – автоматизированная система Бюро, комплекс программно-аппаратных средств Бюро, обеспечивающий функционирование информационных сервисов Бюро и дистанционное взаимодействие с Партнером**.**

Сторона – общее наименование для Бюро или Партнера, совместно именуемые Стороны.

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные законодательством.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная подпись может быть присоединена к подписываемым данным, отсоединена от них или находиться внутри данных.

1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в целях определения порядка и условий оказания информационных услуг в соответствии с Договором и является неотъемлемой его частью.

1.2. Настоящий Регламент описывает процедуру подключения Партнера к Системе Бюро, а также порядок взаимодействия Сторон при предоставлении информационных услуг, оказываемых Бюро Партнеру.

2. Общие положения

2.1. Необходимым условием подключения Партнера к Системе Бюро является выполнение Партнером требований настоящего Регламента. Форматы данных, используемые при Информационном обмене, устанавливаются Бюро и являются обязательными для Партнера.

2.2. Для Информационного обмена Бюро и Партнер принимают к использованию сертифицированные СКЗИ, использующие российские стандарты криптографической защиты информации.

2.3. Стороны признают, что используемые ими СКЗИ, обеспечивающие шифрование и контроль целостности, достаточны для защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства электронных документов, а также разбора конфликтных ситуаций.

2.4. Стороны осуществляют обмен информацией в форме электронных документов. Стороны осознают и принимают во внимание любые риски, сопутствующие проведению операций при использовании электронных документов.

2.5. Ключи и пароли обеих сторон, используемые для разграничения доступа, передачи и защиты информации, а также материалы разбора конфликтных ситуаций являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Сторонами ни при каких обстоятельствах, кроме установленных законодательством Российской Федерации.

3. Соглашение об электронном документообороте

3.1. Настоящим соглашением Бюро и Партнер определяют порядок применения электронного документооборота при обмене информацией в рамках Договора.

3.2. Применяя электронный документооборот, Стороны руководствуются действующим законодательством и настоящим Регламентом, включая Приложения к нему, а также регламентом Удостоверяющего центра.

3.3. В качестве Удостоверяющего центра Стороны договорились использовать УЦ Бюро, размещенный по адресу: г.Москва, Семеновская пл. д. 7, к.1. Регламент УЦ предоставляется Партнеру по запросу.

3.4. В электронном документообороте Стороны используют документы, представленные в электронно-цифровой форме.

3.5. Каждая из Сторон назначает ответственных должностных лиц для обмена информацией. Каждое должностное лицо должно иметь доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке.

3.6. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота.

3.7. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

3.8. С помощью программного обеспечения Бюро Партнер в соответствии с регламентом удостоверяющего центра Бюро получает и устанавливает сертификат УЦ. Порядок действий уполномоченного работника Партнера при регистрации в Системе и получении сертификата УЦ описан в Руководстве по подключению (предоставляется по требованию).

4. Конфиденциальность

4.1. В рамках Договора Стороны могут передавать друг другу конфиденциальную информацию.

4.2. Под конфиденциальной информацией понимается любая научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая, составляющая коммерческую тайну или иная конфиденциальная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим конфиденциальности (коммерческой тайны).

4.3. Не является Конфиденциальной информацией:

4.3.1. информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения настоящего Договора Стороной, получающей информацию;

4.3.2. информация, которая становится известной Стороне, получающей информацию, в результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной без использования Конфиденциальной Информации, полученной от Стороны, передающей такую информацию;

4.3.3. информация, которая находилась в распоряжении Стороны, получающей информацию до ее передачи на условиях настоящего Договора, при условии, что, указанная Сторона может указать источник, из которого получена такая информация, и нет оснований полагать, что при этом были нарушены какие-либо обязательства по охране Конфиденциальной Информации;

4.3.4. письменно одобренная к раскрытию Стороной, передающей информацию;

4.3.5. информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию не вправе разглашать ее третьим лицам, без предварительного письменного согласия Стороны, передающей Конфиденциальную информацию. Указанное требование не распространяется на случаи:

4.4.1. передачи Конфиденциальной информации работникам Стороны, получающей Конфиденциальную информацию, которым указанная информация необходима для исполнения своих должностных обязанностей, связанных с исполнением Договора;

4.4.2. сообщения субъектам кредитных историй, правоохранительным органам, судебным органам, органам принудительного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.3. предоставление аудиторам, уполномоченным государственным органам, участникам Сторон информации о заключенных между Сторонами договорах со всеми дополнительными соглашениями, приложениями, актами, счетами, счетами-фактурами и иными документами, непосредственно связанными с исполнением договоров; предоставление содержащихся в указанных договорах данных в структуре бухгалтерского баланса и иных финансовых документов.

4.5. По требованию Стороны, передавшей конфиденциальную информацию, все оригиналы и копии документов с конфиденциальной информацией подлежат незамедлительному возврату. Любая конфиденциальная информация, не истребованная вышеуказанным способом, должна быть уничтожена по согласованию со Стороной, передавшей конфиденциальную информацию.

4.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия Договора в течение 5 (Пяти) лет, в том числе при реорганизации или ликвидации одной из Сторон Договора.

4.7. Обязательства по сохранению конфиденциальности не должны применяться в случаях, когда раскрытие информации требуется законодательством Российской Федерации или конфиденциальная информация стала открытой.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права и обязанности Партнера.

5.1.1. Партнер имеет право:

5.1.1.1. Направлять в Бюро Запросы для получения информации в соответствии с перечнем услуг Бюро, определенных Договором.

5.1.1.2. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Партнер обязан:

5.1.2.1. Соблюдать требования настоящего Регламента, требования эксплуатационных документов, регламентирующих функционирование Системы.

5.1.2.2. Выполнять условия и требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации.

5.1.2.3. Предоставить Бюро данные о лицах, уполномоченных на совершение действий, определенных Договором и настоящим Регламентом (на формирование запросов в Бюро и получения из Бюро результатов обработки запросов). Данные об уполномоченных работниках указываются в Акте подключения Партнера к Системе (Приложении 1 к Договору).

5.1.2.4. Не допускать к эксплуатации СКЗИ посторонних лиц. Регулярно проводить проверку использования своих информационных систем обработки запросов с целью выявления случаев несанкционированного доступа и (или) несанкционированного использования указанной информации.

5.1.2.5. Сохранять конфиденциальность криптографических ключей и паролей.

5.1.2.6. Содержать технические средства, на которых установлено программное обеспечение для обмена Электронными документами с Бюро, в охраняемом служебном помещении.

5.1.2.7. Обеспечить антивирусную защиту программно-технических средств, предназначенных для обмена Электронными документами с Бюро.

5.2. Права и обязанности Бюро

5.2.1. Бюро имеет право:

5.2.1.1. В одностороннем порядке изменять форматы данных. При этом о таких изменениях Бюро уведомляет Партнера не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты введения в действие соответствующих изменений.

5.2.1.2. Совершенствовать программное обеспечение и требовать от Партнера содействия во внедрении модифицированного программного обеспечения.

5.2.2. Бюро обязано:

5.2.2.1. Сохранять конфиденциальность используемых секретных ключей и паролей.

5.2.2.2. Протоколировать все случаи и попытки нарушения информационной безопасности Системы. При возникновении таких случаев принимать все возможные меры для предотвращения и/или ликвидации их последствий вплоть до приостановления функционирования Системы.

5.2.2.3. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной ему Партнером в рамках настоящего договора.

5.2.2.4. Своевременно информировать Партнера об изменениях порядка осуществления Информационного обмена и другой информации по Системе.

5.3. Стороны обязуются обеспечить условия сохранения ключевых носителей и условия хранения и использования программного обеспечения СКЗИ, исключающие порчу и утерю ключевых носителей, а также их использование любыми другими лицами.

5.4. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, допущенное по причине нарушения требований настоящего Регламента либо по причине несанкционированного доступа к Системе неуполномоченных лиц.

6. Предоставление документов

6.1. Бюро предоставляет Партнеру по его требованию:

6.1.1. копию лицензии ФСБ России на осуществление профессиональной деятельности по распространению шифровальных (криптографических средств);

6.1.2. копию лицензии ФСБ России на осуществление профессиональной деятельности по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических средств);

6.1.3. копию лицензии ФСБ России на осуществление профессиональной деятельности на предоставление услуг в области шифрования информации;

6.1.4. копию лицензии ФСТЭК России по технической защите конфиденциальной информации.

6.2. Бюро вправе запросить, а Партнер обязан представить Бюро документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в сертификате ключа проверки электронной подписи.

7. Подключение Партнера к Системе

7.1. Для подключения к Системе Партнер за свой счет приобретает и устанавливает необходимое оборудование, программное обеспечение и СКЗИ. Требования к программному обеспечению и СКЗИ изложены в Руководстве по подключению к Системе (предоставляется по требованию).

7.2. Партнер после подписания Договора в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в Бюро заявку на подключение, в которой указывает сведения об ответственных сотрудниках, имеющих полномочия на совершение действий по подключению к Системе, определенных настоящим Регламентом. Образец заявки представлен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

7.3. Специалисты Бюро, используя контактную информацию, указанную Партнером в Заявке на подключение, связываются с ответственными работниками Партнера, предоставляют им адрес защищенного сайта Бюро и код регистрации в Системе, а также предоставляют консультации о порядке подключения.

7.4. После регистрации в Системе ответственный работник Партнера получает доступ в Личный кабинет пользователя Бюро (юридического лица), в котором содержится функционал по формированию сертификатов, настроек подключения, а также техническая и эксплуатационная документация Бюро.

7.5. Ответственный работник Партнера через Личный кабинет (раздел «Сертификаты») формирует и направляет запрос на сертификат ключа в Удостоверяющий центр Бюро. Порядок действий работников Партнера при регистрации и получении сертификата подробно описан в Руководстве по подключению (предоставляется по требованию).

7.6. После поступления запроса в Удостоверяющий центр Бюро специалист Бюро производит сравнение идентификационной информации, указанной в Заявке на подключение с информацией, указанной в запросе на сертификат, и принимает решение об изготовлении сертификата.

7.7. Ответственный работник Партнера производит установку сертификата на своем рабочем месте и подтверждает ее.

7.8. После установки сертификата ответственный работник Партнера распечатывает на бумажном носителе копию запроса на сертификат открытого ключа проверки электронной подписи, подписывает его у уполномоченного лица Партнера, заверяет печатью и направляет в Бюро (курьером или почтой). Форма запроса на сертификат представлена в Приложении 2 к настоящему Регламенту. После получения Бюро заверенной копии сертификата ключа Партнера на бумажном носителе и проведения сверки Бюро информирует Партнера о готовности к началу Информационного обмена и направляет для подписания Партнеру Акт подключения к Системе (Приложение 2 к Договору).

7.9. Партнер в течение 3 (трёх) рабочих дней подписывает представленный Акт. В Акте Партнер утверждает перечень используемых сервисов Бюро и список ответственных должностных лиц, имеющих право работать с Системой. С момента подписания Акта подключения к Системе Партнер вправе осуществлять Информационный обмен с Бюро.

7.10. С момента подключения Партнера, Бюро оказывает техническую поддержку специалистам Партнера по работе с Системой. Телефон службы технической поддержки: (495)609-64-24 доб. 106, адрес электронной почты: rscb@rs-cb.ru

8. Порядок информационного обмена

8.1. Информационный обмен между Сторонами осуществляется посредством электронных документов в режиме реального времени в формате запрос-ответ.

8.2. Для Информационного обмена между Партнером и Бюро в автоматизированном режиме используются открытые телекоммуникационные каналы связи сети Интернет. При этом применяется технология защиты конфиденциальной информации с использованием сертифицированных СКЗИ.

8.3. Для получения возможности установления защищенного соединения Партнер обменивается с Бюро сертификатами своих открытых ключей проверки электронной подписи для проверки подлинности Партнера.

8.4. При установке защищенного соединения серверная часть программного комплекса СКЗИ в соответствие со стандартами протокола SSL (TLS) с обязательной проверкой подлинности Партнера и сервера (если подлинность любой из сторон установлена не будет – соединение будет разорвано) автоматически получает сертификат ключа проверки электронной подписи Партнера и передает его идентификатор серверу приложений Бюро.

8.5. Программное обеспечение Партнера посредством протокола HTTP через установленное соединение выполняет POST-запрос на соответствующий выделенному Партнеру веб-ресурсу Бюро сетевой адрес. Программное обеспечение Бюро проверяет соответствие идентификатора сертификата и выделенного Партнеру уникального идентификатора, указанного в теле Запроса, определенным в Системе идентификаторам сертификатов и Партнеров.

8.6. В теле POST-запроса и ответа находятся XML-документы Запроса и ответа на Запрос соответствующих используемому ресурсу форматов в кодировке символов «windows-1251» (кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows). Содержание и структура информационных полей XML-документов определяется соответствующими схемами XML-документов (приведены в описаниях форматов на сайте Бюро http://test.rs-cb.ru/support-new/main.asp)

8.7. Для выполнения запросов к Системе операторами Партнера в ручном режиме и просмотра результатов запроса может быть использован веб-интерфейс Бюро, который представляет собой набор веб-приложений для формирования запросов и просмотра их результатов средствами веб-браузера Windows Internet Explorer. Описание веб-интерфейса Бюро размещено на сайте Бюро (предоставляется по требованию).

8.8. Система обеспечивает ведение протокола Информационного обмена. На основе данного протокола в Системе формируются отчёты о предоставлении информационных услуг. Все действия, осуществляемые Партнером и Бюро в Системе, фиксируются средствами Системы в режиме реального времени по московскому времени.

9. Предоставление информации

9.1. Получение информации (кредитных отчетов, рейтингов и др.) из Бюро осуществляется через веб-сервис Системы посредством отправки HTTP-запросов на адреса веб-ресурсов Бюро. После обработки запроса Партнеру предоставляется ответ по протоколу HTTP в виде XML-документа. Актуальные схемы (XSD) XML-документов запроса (ответа), а также описаний данных и структуры XML-документов представлены на сайте Бюро: http://test.rs-cb.ru/support-new/main.asp

9.2. Предоставление информации из Бюро выполняется при условии обязательного соблюдения правил их формирования и форматов Запросов, представленых на сайте Бюро: http://test.rs-cb.ru/support-new/main.asp. При отсутствии в Запросе обязательных для заполнения сведений, ответ не формируется и выдается сообщение об ошибке.

10. Формирование запросов в ЦККИ

10.1. Формирование запросов в ЦККИ и получение результатов их обработки осуществляется в ручном режиме с использованием информационного ресурса Системы через веб-сервис путем отправки HTTP-запросов на адрес веб-ресурса Бюро.

10.2. Веб-сервис Системы обеспечивает формирование следующих типов запросов в ЦККИ:

10.2.1. Запрос о бюро кредитных историй от субъекта кредитной истории (физического лица);

10.2.2. Запрос на изменение кода субъекта кредитной истории;

10.2.3. Запрос на аннулирование кода субъекта кредитной истории;

10.2.4. Запрос на установку дополнительного кода субъекта кредитной истории.

10.3. Создание новых запросов выполняется только при условии однозначной идентификации субъекта кредитной истории. При отсутствии в запросе данных, которые вводятся через обязательные для заполнения поля, запрос в ЦККИ не будет сформирован.

10.4. Порядок формирования запросов в ЦККИ и правила работы с веб-сервисом по формированию запросов в ЦККИ изложены в Руководстве пользователя (предоставляется по требованию).

11. Приостановление доступа к Системе. Отключение Партнера

11.1. Приостановление доступа Партнера осуществляется Бюро в случаях и порядке, предусмотренных настоящим пунктом Регламента Бюро:

11.1.1. При проведении плановых работ по обслуживанию Системы, если время проведения работ составляет не более 1 (одного) часа, Бюро не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения работ обязано уведомить Партнера о дате, времени начала и продолжительности работ, посредством электронной почты.

11.1.2. С момента обнаружения аварийной ситуации и проведения аварийных работ по восстановлению работоспособности Системы, Бюро обязано не позднее 3 (трех) часов уведомить Партнера о проводимых работах и их планируемой продолжительности посредством электронной почты, телефонного звонка либо факсимильного сообщения.

11.1.3. При просрочке оплаты счёта, выставленного Бюро по итогам работы за месяц, на срок более чем 3 (три) дня, приостановление доступа Партнера осуществляется без уведомления.

11.1.4. При выявлении Бюро фактов нарушения работниками Партнера требований настоящего Регламента, несанкционированного доступа посторонних лиц, а также при компрометации ключей, приостановление производится немедленно, если Партнером не приняты меры по устранению нарушений.

11.2. Отключение Партнера производится в связи с расторжением Договора, в следующем порядке:

11.2.1. В случае расторжения Договора по инициативе Бюро, отключение происходит в последний день 30 (тридцати) дневного срока с момента уведомления Партнера о намерении Бюро расторгнуть Договор.

11.2.2. В случае расторжения Договора по инициативе Партнера, Бюро прекращает прием информации и запросов в последний день действия Договора.

11.3. В случае принудительной ликвидации Бюро, исключения Бюро Государственного реестра БКИ по решению суда, информация о факте, повлекшем невозможность оказывать информационные услуги, сообщается Партнеру не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента вынесения решения судом. Информационный обмен в этом случае полностью прекращается на 10 (десятый) день с момента вынесения судом решения, если иное не указано в таком решении.

11.4. Отключение Партнера производится путём блокировки сертификата ключа проверки электронной подписи Партнера в Системе.

12. Действия Сторон в случае компрометации ключей

12.1. Под компрометацией закрытых ключей проверки электронной подписи понимается: их утеря, в том числе утрата с их последующим обнаружением; хищение; разглашение; несанкционированное копирование; передача их по линии связи в открытом виде; увольнение по любой причине работника, имеющего доступ к ключевым носителям или к ключевой информации на данных носителях; любые другие виды разглашения ключевой информации, в результате которых закрытые ключи электронной подписи могут стать доступными неуполномоченным лицам или несанкционированным процессам.

12.2. Партнер самостоятельно должен определить факт компрометации закрытого ключа электронной подписи и принять незамедлительные меры в соответствии с условиями настоящего Регламента. Мероприятия по обнаружению и локализации последствий компрометации конфиденциальной информации, переданной с использованием СКЗИ, организует и осуществляет сам Партнер.

12.3. При компрометации ключа электронной подписи ответственный работник Партнера должен немедленно прекратить Информационный обмен и поставить в известность Бюро о факте компрометации.

12.4. Информация о компрометации может передаваться по телефону +7(495)609-64-24 или по электронной почте mav@rs-cb.ru. Не позднее 1 часа после поступления в Бюро сообщения о

компрометации ключа электронной подписи, ключ электронной подписи Партнера в Системе будет заблокирован. Доступ к Системе будет произведен только после замены скомпрометированных ключей.

12.5. Для получения новых ключей электронной подписи уполномоченный представитель Партнера должен обратиться в Бюро, имея при себе документы, подтверждающие его полномочия (паспорт и доверенность).

12.6. Сертификат скомпрометированного открытого ключа проверки электронной подписи Партнера вносится в базу скомпрометированных ключей и хранится в Бюро для проведения (в случае необходимости) разбора конфликтных ситуаций.

13. Порядок разбора конфликтных ситуаций

13.1. В связи с осуществлением электронного документооборота возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронного документа.

13.2. Разбор конфликтной ситуации выполняется по инициативе Сторон и состоит из:

13.2.1. предъявления претензии одной из сторон другой в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения основания для претензии;

13.2.2. формирования комиссии для рассмотрения конфликтной ситуации;

13.2.3. разбора конфликтной ситуации.

13.3. Претензии рассматриваются Сторонами на основании официально врученных уведомлений в письменном виде. Стороны вправе решать возникающие претензии в рабочем порядке.

13.4. По факту претензии Стороны проводят внутреннее расследование и официально информируют друг друга о его результатах в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

13.5. Сторона, предъявившая претензию, в срок 5 (пяти) рабочих дней после получения результатов расследования от другой Стороны, должна рассмотреть достаточность представленных объяснений и направить официальное уведомление о снятии претензии или предложение о создании комиссии по разрешению спорной ситуации.

13.6. В случае если хотя бы одна из Сторон при возникновении спора осталась неудовлетворенной результатами рассмотрения претензии в рабочем порядке, то Стороны обязаны сформировать комиссию для рассмотрения конфликтной ситуации.

13.7. Целью работы комиссии является установление правомерности и обоснованности претензии, а также установление, если необходимо, подлинности и авторства спорного документа.

13.8. В состав конфликтной комиссии входит равное количество, но не менее двух, представителей от каждой из Сторон, определяемых Сторонами самостоятельно. При необходимости, по согласованию Сторон, к работе комиссии для проведения технической экспертизы могут привлекаться независимые эксперты. Право представлять соответствующую Сторону в комиссии должно подтверждаться доверенностью, выданной каждому представителю на согласованный Сторонами срок работы комиссии.

13.9. Комиссия определяет, включая, но не ограничиваясь, следующее:

13.9.1. предмет разногласий на основании письма Стороны-инициатора разбирательства;

13.9.2. правомерность предъявления претензии;

13.9.3. документы, относящиеся к предмету разногласий;

13.9.4. идентичность ключей проверки электронной подписи;

13.9.5. наличие и содержание подтверждения по электронному документу;

13.9.6. дату и время поступления, отправки Электронного документа и подтверждения по нему.

13.10. Стороны договариваются, что для разбора конфликтных ситуаций комиссия принимает на рассмотрение электронные документы и подтверждения по ним.

13.11. Результат работы комиссии оформляется Актом, в котором определяются последующие действия Сторон. Оспаривание результатов работы комиссии и возмещение пострадавшей стороне принесенного ущерба выполняется в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14. Порядок устранения ошибок в работе Системы

14.1. При возникновении технических неполадок в работе Системы Бюро обязано предпринять все необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах действия для устранения препятствий штатной работы Системы в кратчайший срок, а Партнер обязан содействовать Бюро в устранении технических неполадок.

14.2. В зависимости от степени влияния на процесс Информационного обмена, устанавливаются следующие типы ошибок:

14.2.1. **Критические ошибки** – ошибки, которые препятствуют выполнению Сторонами условий Договора и не позволяют Партнеру воспользоваться основными услугами Бюро. К числу Критических ошибок относятся: невозможность приема кредитных историй; невозможность приема запросов; невозможность отправки (предоставления) информации;

14.2.2. О критических ошибках, возникших при работе с Системой, Партнер немедленно сообщает в Бюро посредством телефонного сообщения или электронного письма, в котором указывает: описание ошибки и операций, выполняемых перед возникновением ошибки; дату и время возникновения ошибки; текст сообщения об ошибке, включая коды ошибок и любую другую информацию, выводимую в окно сообщения об ошибке; другую информацию, запрошенную Бюро.

14.2.3. Бюро обязуется устранить критическую ошибку в Системе в срок, не позднее 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения Бюро сообщения об ошибке.

14.2.4. **Функциональные ошибки** – ошибки, затрудняющие использование Системы, и/или требующие проведения Партнером следующих операций: перезагрузки системы; повторного ввода данных; других действий, создающих неудобство для работы с Системой.

14.2.5. О функциональных ошибках, возникающих при работе с Системой, Партнер сообщает в Бюро посредством электронного сообщения, в котором указывает: описание ошибки и операции, осуществляемой перед возникновением ошибки; дату и время возникновения ошибки; текст сообщения об ошибке; снимок экрана в момент возникновения ошибки (при наличии); другую информацию, запрошенную Бюро.

14.2.6. После получения сообщения о функциональной ошибке, Бюро обязано в течение 1 (одного) рабочего дня диагностировать Систему, дать заключение о значимости ошибки и сроках ее устранения.

14.3. Телефон службы тех. поддержки: (495)609-64-24 доб. 106, адрес эл. почты: rscb@rs-cb.ru

15. Проведение профилактических работ

15.1. Бюро имеет право на проведение внеплановых профилактических и иных технических работ в суммарном объеме не более 5 (пяти) часов от времени предоставления услуг за 1 (один) календарный месяц.

15.2. Бюро уведомляет Партнера о проведении таких работ за 1 (одни) сутки до их проведения по электронной почте.

Подписи Сторон

Бюро	**Партнер**
Генеральный директор	_____
_____/Сотникова А.В./	_____/_____/
м.п.	м.п.

Приложение 1
к Регламенту подключения

Генеральному директору
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»
Сотниковой А.В.
105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, корпус 1

Запрос на подключение к Автоматизированной системе
ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»

Настоящим Заявлением_____

в лице_____,
действующего на основании _____, выражает намерение установить программное обеспечение с использованием криптографической защиты информации (СКЗИ) и подключиться к автоматизированной системе ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт».

Перечень подключаемых информационных сервисов:

№ п/п	Наименование информационного сервиса	Отметка о подключении*
1	Обработка и хранение Кредитных историй	☒ **
2	Предоставление кредитных отчетов	☐
3	Сервис ЦККИ	☐
4	Сервис верификации	☐
5	Предоставление платежных историй	☐
6	Предоставление рейтингов работодателя	☐
7	Сервис ЕГРЮЛ/ЕГРИП	☐
8	Сервис взаимодействия с федеральными службами	☐
9		☐

* - При подключении сервиса в поле «Отметка о подключении» ставится галочка или крестик.

** - Обязательна при предоставлении Кредитных отчетов если иное не предусмотрено Договором.

Ответственными лицами назначены:

по техническим вопросам – _____

(тел. _____, email: _____);

по информационной безопасности – _____

(тел. _____, email: _____);

Адрес установки программного обеспечения: _____.

ОКПО:_____

Должность: Подпись Фамилия и инициалы

«____» _____201__ г.

м.п.

ФОРМА

Приложение 2
к Регламенту подключения

Заявка на создание сертификата проверки подлинности Партнера посредством запроса в формате PKCS #10

Сведения о Партнере:
Идентификатор Партнера: **0**
Название организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт»
Краткое название организации: **ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»**
ИНН организации: **7719562097**
ОГРН организации: **1057747734934**
ОКПО организации: **78343402**

Пользователь Партнера:
Идентификатор Пользователя: **1**
Роль: **Администратор Бюро**
Имя: **Иванов Петр Сергеевич**

Сведения из запроса не сертификат:
Идентификатор запроса: **107**
Субъект запроса:
CN=test-crs.rs-cb.ru, O=ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», L=Москва, C=RU, E=rscb@rs-cb.ru
Криптографический алгоритм: **ГОСТ Р 34.10-2001 (1.2.643.2.2.19)**
Идентификатор ключа: **178249d50a21ae2290166200cb277fa3054a4499**
Открытый ключ:

```
04 40 2e a0 aa 22 b6 a7 bc 71 69 11 eb e6 2f 41 2c 70 3d 2e 24 0d 55 93 fb 70 a8 48
e5 cb f4 3c 51 b2 8c 56 0d fb 05 86 a7 38 de cc 5f 57 42 a4 bf 48 98 92 9c 28 10 60
54 bf e7 54 ff 44 f8 da 4d d9
```

Текст запроса на сертификат в формате «base64»:

```
MIIB1TCCAYQCAQAwgbMxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJzY2JAcnMtY2IucnUxCzAJ
BgNVBAYTAlJVMRUwEwYDVQQHHgwEHAQ+BEEEOgQyBDAxUzBRBgNVBAoeSgQeBB4E
HgAgAKsEGgRABDUENAQ4BEIEPQQ+BDUAIAQxBE4EQAQ+ACAEIARDBEEEQQQ6BDgE
OQAgBCEEQgQwBD0ENAQwBEAEQgC7MRowGAYDVQQDExF0ZXN0LWNycy5ycy1jYi5y
dTBjMBwGBiqFAwICEzASBgcqhQMCAiQABgcqhQMCAh4BA0MABEAuoKoitqe8cWkR
6+YvQSxwPS4kDVWT+3CoSOXL9DxRsoxWDfsFhqc43sxfV0Kkv0iYkpwoEGBUv+dU
/0T42k3ZoGQwYgYKKwYBBAGCNwIBDjFUMFIwDgYDVR0PAQH/BAQDAgMYMCEGCSsG
AQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUH
AwIGCCsGAQUFBwMEMAgGBiqFAwICAwNBAGO6EIR1JhKXRhIMbOKp8bm0UMRhJQ1R
hLhRgb97nVS9YI6f8jtbMsdyOuP+nxKZIFHyUeHLFs2wI0OkJ+aVi+c=
```

Пользователь Партнера (владелец сертификата)
Администратор Бюро
Администратор Партнера (уполномоченное лицо)
Руководитель подразделения безопасности

Форма согласована

Бюро	**Партнер**
_____/А.В. Сотникова/	_____/_____/

исп. П. Иванов. (495) xxx-xx-xx (zzz)

Приложение 4

к Договору № ____ от «___» _____ 201_ г. об оказании информационных услуг

ФОРМА

Акт об оказании услуг № ___ от _____ 201_ г

Исполнитель: _____

Заказчик: _____

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоставление одного кредитного отчета		шт		
2	Предоставление одного ответа по сервису Верификации данных		шт		
…	…				

Итого:

В том числе НДС

Всего оказано услуг _____, на сумму _____,__ руб.

(сумма прописью)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____

_____

_____ /_____/

ЗАКАЗЧИК

_____

_____

_____ /_____/

Форма согласована

Бюро

_____/А.В. Сотникова/

м.п.

Партнер

_____/_____/

м.п.